

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628 -
629/2539

นายสุชาติ ขาวดารา โดยนางฝน สาย
พันธุ์ ผู้อนุบาล

นายราม นุชเนตร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 93, มาตรา 172, มาตรา 245 (1), มาตรา 247, มาตรา
248

ฎีกาในปัญหาที่ว่าจำเลยที่1เป็นผู้ขับรถโดยประมาทแต่เพียงฝ่ายเดียวและ
จำเลยที่1เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่4เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง สำเนาทะเบียน
บ้านและสำเนาคำสั่งศาลที่มีนายทะเบียนและศาลรับรองถึงความถูกต้องรับฟังเป็น
พยานหลักฐานได้โดยไม่จำเป็นต้องนำเจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว
มาสืบประกอบ หลักฐานเกี่ยวกับค่าเสียหายไม่ใช่เอกสารที่กฎหมายต้องการให้แนบ
มากับคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา18และเป็นเรื่องราว
ละเอียดที่โจทก์สามารถนำมาสืบในชั้นพิจารณาได้แม้โจทก์ไม่ได้แนบหลักฐานเกี่ยว
กับค่าเสียหายมาทำยฟ้องด้วยก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์และชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา172วรรคสอง แม้จำเลยที่2จะขับรถด้วยความเร็วสูงเกิน
อัตราที่กฎหมายกำหนดแต่เหตุที่รถชนกันเกิดจากความผิดของจำเลยที่1ฝ่ายเดียวที่
ขับรถตัดหน้ารถยนต์ที่จำเลยที่2ขับโดยกะทันหันจำเลยที่2จึงไม่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจำเลยที่3ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยย่อมไม่ต้องรับผิดชอบด้วยแม้จำเลย
ที่2จะไม่ได้ฎีกาแต่เมื่อโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่3ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยร่วมรับผิดชอบ

จำเลยที่2ในผลแห่งละเมิดของจำเลยที่2กรณีจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่
อาจแบ่งแยกได้ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยให้มีผลถึงจำเลยที่2ได้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา245(1)ประกอบมาตรา247

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยสำนวนหลังรับโอนคดี
มาจากศาลจังหวัดราชบุรี ให้เรียกโจทก์และจำเลยที่ 2สำนวนหลังเป็นจำเลยที่ 3
และจำเลยที่ 4

สำนวนแรก โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ม-6444 นครราชสีมา ไว้จากจำเลยที่ 2เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2533 จำเลยที่
1 ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนบ-3692 ราชบุรีด้วยความประมาทชนกับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ม-6444นครราชสีมา ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับสวนทางมาด้วย
ความประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งโดยสารมาในรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับได้รับ
อันตรายสาหัส ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็น
เงิน 354,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิด

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า นางฝนไม่ได้เป็นมารดาโจทก์เหตุเกิดจากความประมาท
ของจำเลยที่ 1 ฝ่ายเดียว จำเลยที่ 3จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับค่า
เสียหายเคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

สำนวนที่สอง โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน
ม-6444 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2533จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์หมายเลข

ทะเบียน บ-3692 ราชบุรี ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทชน
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ม-6444 นครราชสีมา ซึ่งนายมนัส แอบท้องไทร เป็นผู้ขับ
สวนมาได้รับความเสียหาย โจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงินทั้งสิ้น 53,700 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจากจำเลย
ที่ 1 และที่ 2 ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทน 53,700
บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่โจทก์จ่ายเงินไป

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า บริษัทเดชอัมพรพาณิชย์ จำกัดได้ให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อ
รถยนต์หมายเลขทะเบียน บ-3692 ไปแล้วจำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บ-3692 ราชบุรีและไม่ใช่นายจ้างของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ
จำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์จำนวน 354,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็น
โจทก์ในสำนวนที่สอง

จำเลย ที่ 3 อุทธรณ์ ทั้ง สอง สำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงิน 348,520 บาท พร้อมดอกเบี้ยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 3 ฎีกา ทั้ง สอง สำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 3 ในสำนวนที่สองที่ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถโดยประมาทเลินเล่อแต่เพียงฝ่ายเดียวและจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 1 และที่ 4 จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบจำเลยที่ 3 นั้นเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ที่ฟังว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนประมาทเลินเล่อด้วย และความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน จำเลยที่ 1 และที่ 4 จึงไม่ต้องร่วมกันรับผิดชอบจำเลยที่ 3 ฎีกาของจำเลยที่ 3 จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาในสำนวนที่สองมีเพียง 56,720 บาท ซึ่งไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยคงรับวินิจฉัยให้เฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 3 ในสำนวนแรกซึ่งมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ประการแรกว่า โจทก์เป็นบุตรของนางฝน สายพันธ์ หรือไม่โดยจำเลยที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ที่นางฝนอ้างเป็นพยานหลักฐานแสดงการเป็นมารดาของโจทก์มาสืบพยานโจทก์จึงรับฟังไม่ได้ เห็นว่า เอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 เป็นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาคำสั่งศาลที่มีนายทะเบียนและเจ้าศาลรับรองถึงความถูกต้อง อีกทั้งสำเนาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารมหาชนซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าแท้จริงและถูกต้อง จึงไม่จำเป็นต้องนำเจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าวมาสืบประกอบเมื่อจำเลยที่ 3 ไม่นำสืบโต้แย้งจึงรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นบุตรของนางฝน

ปัญหาประการที่สองมีว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เรื่องค่าเสียหายเคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ได้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับค่าเสียหายมาในคำฟ้องนั้นเห็นว่า หลักฐานเกี่ยวกับค่าเสียหายไม่ใช่เอกสารที่กฎหมายต้องการให้แนบมากับคำฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 และเป็นเรื่องราวละเอียดที่โจทก์สามารถนำมาสืบในชั้นพิจารณาได้ แม้โจทก์ไม่ได้

แบบหลักฐานเกี่ยวกับค่าเสียหายมาทำยฟ้องด้วย ก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์และชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แล้วหาเคลือบคลุมไม่

ปัญหาประการที่สามมีว่า จำเลยที่ 2 ขั้บรถโดยประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่ โดยจำเลยที่ 3 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขั้บรถโดยประมาทเลินเล่อแต่เพียงฝ่ายเดียว ปัญหานี้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรถตัดหน้ารถยนต์ที่จำเลยที่ 2 ขั้บ โดยกะทันหันจำเลยที่ 2 จึงมิได้ประมาทเลินเล่อเหตุที่รถชนกันเกิดจากความผิดของ จำเลยที่ 1 แต่ฝ่ายเดียว หาใช่เป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการที่จำเลยที่ 2 ขั้บรถ ด้วยความเร็วสูงเกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แต่อย่างใดไม่จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ เมื่อฟัง ว่าจำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย จึงไม่ต้องรับผิดชอบ คดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ในประเด็น อื่นอีกต่อไป คดีนี้แม้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยจะไม่ฎีกาก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ ฟ้องให้จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ในผลแห่งละเมิด ของจำเลยที่ 2 กรณีจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแย่งแยกได้ ศาลฎีกา ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยให้มีผลถึงจำเลยที่ 2 ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 245(1) ประกอบมาตรา 247

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนแรกเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และให้ยกฎีกาจำเลยที่ 3 ใน ส่วนที่เกี่ยวกับสำนวนที่สอง

(สมคิด ไตรโสรัส-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สฤติย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ